

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 위반행위의 고발에 관한
공정거래위원회의 지침」

< 신 · 구조문대비표 >

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 지침은 「 <u>독점규제및 공정거래에 관한 법률</u> 」(이하 "공정거래법"이라 한다), 「 <u>표시·광고의 공정화에 관한 법률</u> 」(이하 " <u>표시·광고법</u> "이라 한다), 「 <u>가맹사업거래의 공정화에 관한 법률</u> 」(이하 "가맹사업법"이라 한다), 「 <u>대규모유통업에서의 거래 공정에 관한 법률</u> 」(이하 "대규모유통업법"이라 한다), 「 <u>하도급거래 공정에 관한 법률</u> 」(이하 "하도급법"이라 한다) 또는 「 <u>대리점거래의 공정에 관한 법률</u> 」(이하 "대리점법"이라 한다) 위반사건으로서 공정거래법 제129조(고발), <u>표시·광고법</u> 제16조제3항, 가맹사업법 제44조(고발), 대규모유통업법 제42조(고발), 하도급법 제32조(고발) 또는 대리점법 제33조(고발)의 규정에 의하여 고발의 대상이 되는 유형 및 기준을 제시함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「 <u>독점규제 및 공정거래에 관한 법률</u> 」----- ----- 「 <u>표시·광고의 공정화에 관한 법률</u> 」----- <u>표시광고법</u> -- ----- 「 <u>가맹사업거래의 공정에 관한 법률</u> 」-----
제2조(고발의 대상 및 기준) ① 공정거래위원회는 사업자 또는 사업자단체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 고발함을 원칙으로 한다.	----- <u>표시광고법</u> -----
1. 공정거래법, <u>표시·광고법</u> , 가맹사업법, 대규모유통업법, 하도급법 또는 대리점법 위반행위에 참여한 사업자 또는 사업자단체의 행위에 대해 각 법률별 과징금고시의 세부평가 기준표에 따라 산출한 범위반점수가 1.8점 이상	제2조(고발의 대상 및 기준) ① -----. 1. ----- <u>표시광고법</u> -----

인 경우

9. 과거 5년간(신고사건의 경우에는 신고접수일을, 직권조사 또는 자진신고 사건의 경우는 자료제출 요청일, 이해관계자 등 출석요청일, 현장조사일 중 가장 빠른 날을 기준으로 한다. 이하 같다) 공정거래법, 표시·광고법, 가맹사업법, 대규모유통업법, 하도급법 또는 대리점법 위반으로 각각 경고(사건절차규칙 제57조에 의한 경고를 말하며, 시정조치의 대상이 아닌 위반행위에 대하여 경고한 경우는 제외한다) 이상 조치를 3회 이상 받고 각 법률별 과징금 부과 기준 관련 고시에 따른 위반횟수에 따른 가중치(하도급법의 경우에는 과거 5년간 별점의 누적 점수를 말한다)가 6점 이상인 경우(무효 또는 취소판결이 확정된 건을 제외한다.)

② 공정거래위원회는 공정거래법, 표시·광고법, 가맹사업법, 대규모유통업법, 하도급법 또는 대리점법 위반행위에 참여한 사업자 또는 사업자단체의 대표자, 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원 또는 특수관계인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 고발합을 원칙으로 한다.

제2조의2(타 기관의 고발요청에 따른 고발) ① 제2조에도 불구하고 공정거래위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 검찰총장, 감사원장, 중소벤처기업부장관 또는 조달청장이 고발을 요청한 자에 대하여 고발한다.

1. 검찰총장이 공정거래법 제129조제3

9. -----

----- 표시광고법

② ----- 표시광고법-----

-----.

제2조의2(타 기관의 고발요청에 따른 고발) ① -----

-----.

1. -----

항(표시·광고법 제16조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다), 가맹사업법 제44조제3항, 대규모유통업법 제42조제3항, 하도급법 제32조제3항 또는 대리점법 제33조제3항에 따라 고발을 요청한 경우

2. 감사원장 또는 중소벤처기업부장관이 공정거래법 제129조제4항(표시·광고법 제16조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다. 이하 같다), 가맹사업법 제44조제4항, 대규모유통업법 제42조제4항, 하도급법 제32조제4항 또는 대리점법 제33조제4항에 따라 고발을 요청한 경우

제4조 (유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2026년 12월 31일까지 효력을 가진다.

--표시광고법-----

2. -----

-----표시광고법-----

제4조 (유효기간) -----

----- 2027년 10월 16일-----

-----.